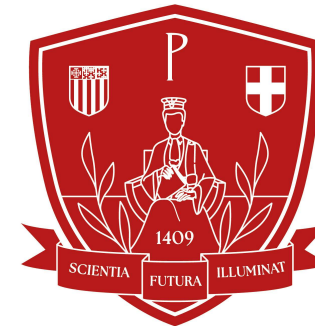


Thème 8 - La responsabilité pour faute de l'administration

Droit administratif

Licence 2^e année, semestre 4 – Division A

Cours de M. Frédéric LAURIE



amU Faculté de droit
et de science politique
Aix Marseille Université

Le principe de responsabilité est fondamental dans notre Etat de droit

Sous la Révolution, le principe de la séparation des pouvoirs avait pour conséquence qu'en interdisant tout contrôle de l'administration par le juge judiciaire les agents de l'administration se trouvaient aussi couverts par une quasi-impunité.

Article 75 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII

Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

Ce système a été maintenu jusqu'en 1870 ; il était appelé « *la garantie des fonctionnaires* ».

La volonté pourtant affichée pendant la Révolution d'un principe de responsabilité de l'administration n'avait donc aucune effectivité.



Article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration

Cette disposition n'avait pour objet que de transposer l'idée selon laquelle il n'y a pas de liberté sans responsabilité et vice versa.

Seul régime de responsabilité de l'administration :

- Régime de responsabilité pour dommages de travaux publics créé par la loi du 28 Pluviôse An VIII : seule attribution de compétence à la juridiction administrative (conseils de préfecture et Conseil d'Etat)



L'irresponsabilité de l'administration a été critiquée au cours du XIXe siècle.

Le régime a donc changé à l'initiative du Conseil d'Etat qui avait défini les règles de la responsabilité administrative en matière de dommages de travaux publics. Il ne restait qu'à l'appliquer dans toutes les matières de la compétence du Conseil d'Etat.



1^{ère} affaire : CE, 6 décembre 1855, Rothschild, Rec., p. 707

Cons. que c'est à l'administration seule qu'il appartient, sous l'autorité de la loi, de régler les conditions des services publics dont elle est chargée d'assurer le cours; qu'il lui appartient de déterminer les rapports qui s'établissent à l'occasion de ces services entre l'Etat, les nombreux agents qui opèrent en leur nom et les particuliers qui profitent de ces services; et, dès lors, de connaître et d'apprécier le caractère et l'étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître ; que ces rapports, ces droits et ces obligations ne peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil et comme ils le sont de particulier à particulier; que, notamment, ce qui touche la responsabilité de l'Etat en cas de faute, de négligence ou d'erreur commises par un agent de l'administration, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque service; que, dès lors, l'administration seule peut en apprécier les conditions et la mesure ;



- La formule a fait florès et a été reprise dans un célèbre jugement du Tribunal des conflits

2nde affaire : Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco : responsabilité de la puissance publique et compétence de la juridiction administrative

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ;

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ;

Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;



Fondements de la responsabilité administrative

- ❑ Ce n'est pas une responsabilité de nature afflictive, qui cherche à infliger une peine ; C'est une responsabilité restitutive, qui cherche l'indemnisation d'un dommage.
- ❑ C'est une responsabilité qui connaît plusieurs sources, notamment des lois spéciales pour indemniser des préjudices spécifiques par le jeu de la solidarité nationale. Exemples :
 - Victimes de dommages corporels résultant d'une infraction : art. 706-3 et suiv. du code de procédure pénale ;
 - Victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang : art. L. 1221-14 du code de la santé publique ;
 - Victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme : art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
- ❑ C'est une responsabilité qui connaît plusieurs conditions d'engagements distinctes : la faute, le risque, la rupture d'égalité devant les charges publiques, l'accident médical.



Section 1 – La faute de l’administration et de son agent

§ 1 – La distinction faute personnelle et faute de service

1. Les raisons de la distinction faute personnelle – faute de service

- La victime peut décider qui elle va assigner pour être indemnisée de son dommage, entre l’agent et son administration
- Mais le choix de la victime de la personne assignée ne postule pas la détermination de la personne responsable.
- L’agent public peut être la personne responsable tout comme son administration.

Mais il y a toujours un risque d’insolvabilité de l’agent dont la responsabilité personnelle est recherchée par la victime

De plus, la responsabilité du service « libère » l’agent dans l’exercice de ses fonctions



Il faut donc distinguer deux cas :

- **soit le dommage dont une victime demande réparation est imputable à une faute de service** : la victime disposera alors d'une action devant la juridiction administrative contre le service lui-même ;
- **soit le dommage pourra être rattaché à la faute personnelle d'un agent**, c'est-à-dire à un agissement qui, par sa nature et sa gravité, est en réalité détachable du service : dans ce cas la victime pourra poursuivre l'agent lui-même et cette action devra être portée devant le juge judiciaire.

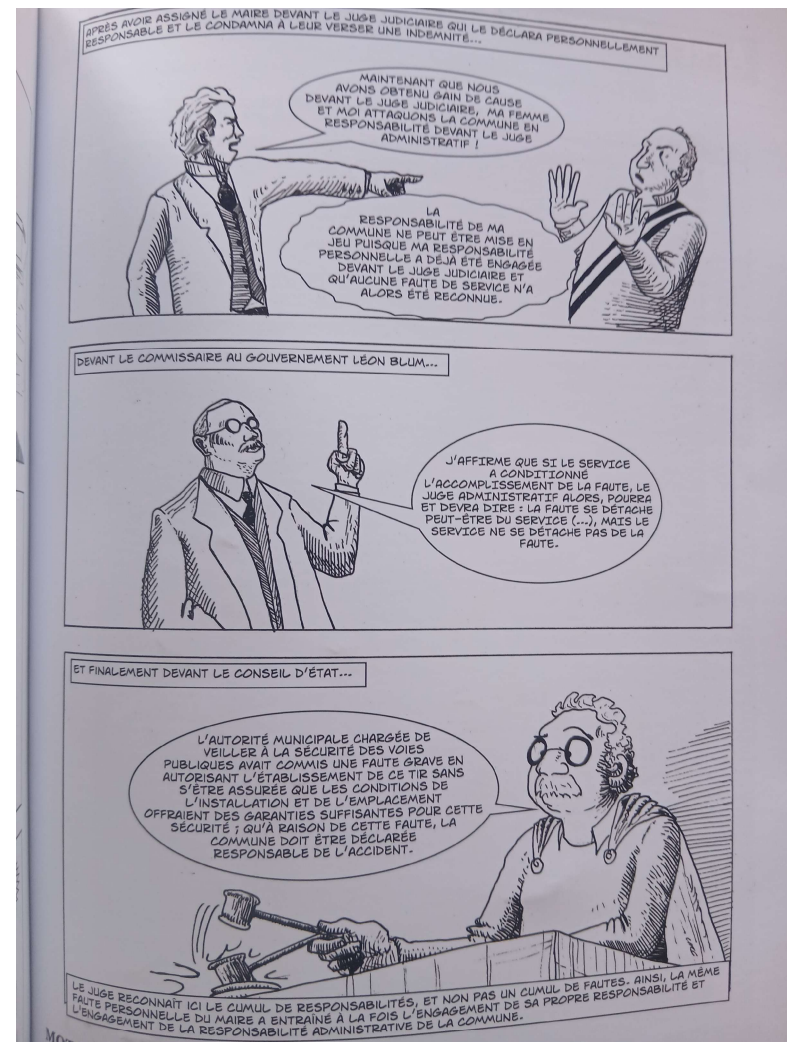
La distinction des deux fautes détermine donc la compétence juridictionnelle et entraîne un partage des responsabilités au fond entre la personne publique et son agent.

Mais en tout état de cause, la victime peut poursuivre la personne publique alors même que le fait fautif serait la conséquence d'une faute personnelle d'un agent préposé à l'exécution d'un service public

➤ **CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, req. n° 49595, GAJA**
<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637295/>



CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, req. n° 49595, GAJA



- Lorsque la victime a choisi l'action devant le juge judiciaire et que celui-ci a condamné l'agent alors qu'aucune faute personnelle détachable du service ne pouvait lui être reprochée, l'administration doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui.

Article L. 134-2 du code général de la fonction publique

Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Article L. 134-2 du code général de la fonction publique

Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

2. Naissance de la distinction faute personnelle – faute de service

Décision de principe : TC, 30 juillet 1873, Pelletier, *Rec. 1er suppl.*, p. 117, GAJA.

2.1. Dans le jugement, dans un premier temps, le Tribunal des conflits rappelle longuement mais utilement l'état du droit au cours du XIXe siècle :

Que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, constituait une règle de compétence absolue et d'ordre public, destinée à protéger l'acte administratif, et qui trouvait sa sanction dans le droit conféré à l'autorité administrative de proposer le déclinaire et d'élever le conflit d'attribution, lorsque, contrairement à cette prohibition, les tribunaux judiciaires étaient saisis de la connaissance d'un acte administratif ;



Que la prohibition de poursuivre des agents du Gouvernement sans autorisation préalable, destinée surtout à protéger les fonctionnaires publics contre des poursuites téméraires, ne constituait pas une règle de compétence, mais créait une fin de non-recevoir formant obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors même que ces faits n'avaient pas un caractère administratif et constituaient des crimes ou délits de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Que cette fin de non-recevoir ne relevait que des tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu, de la part de l'autorité administrative à un conflit d'attribution ;
Considérant que le décret rendu par le Gouvernement de la Défense nationale, qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, (...), n'a eu d'autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation avec toutes ses conséquences légales et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d'action dans les limites de leur compétence ;



2.2. Puis, dans un second temps, le Tribunal des conflits consacre une distinction entre les fautes personnelles des agents et les fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration

Considérant que la demande de Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de haute police administrative ; qu'en dehors de cet acte il n'impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière, et qu'en réalité la poursuite est dirigée contre cet acte lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l'ont ordonné ou qui ont coopéré (...);

3. La notion de faute personnelle

Définition classique : **conclusions Edouard Laferrière sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec., p. 437.**

- La faute personnelle est celle qui « *révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences* ».

Définition civile de la faute personnelle : article 1240 du code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

Mais il n'y a pas de définition précise.

- Tout dépend du lien que la faute personnelle entretient avec le service
- La notion de service est la seule qui joue sur la qualification de faute personnelle, toute autre qualification est neutre.



3.1. Qualifications neutres sur la reconnaissance d'une faute personnelle

- **Qualification de voie de fait commise par un agent public** : toute voie de fait n'est pas nécessairement une faute personnelle
TC, 8 avril 1935, Action française, n° 00822, GAJA,
<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007605888/>
- **Qualification d'infraction pénale des faits commis par un agent public** :
TC, 14 janvier 1935, Thépez, req. n° 00820, GAJA
<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007604204/> : Militaire conduisant un camion à 20 km/h ayant renversé un cycliste en le dépassant et condamné pénalement de ce chef :
« Considérant que, dans les conditions où il s'est présenté, le fait imputable à ce militaire, dans l'accomplissement d'un service commandé, n'est pas constitutif d'une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions ; »



3.2. Lien faute personnelle et service

Le sens de l'évolution de ce lien est de couvrir la faute personnelle par la faute de service, même si rien n'empêche une victime d'un agissement d'un agent de mettre en cause sa responsabilité civile et non la responsabilité de l'administration.

- En réalité, dès que la faute personnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, la victime peut se retourner contre l'administration préférant trouver un débiteur solvable

3.2.1. La faute personnelle commise dans ou à l'occasion du service

Cette faute est en général couverte par le service. Elle n'est alors pas détachable du service

Mais il en va différemment lors que la faute commise comporte une intention de nuire ou présente une « gravité inadmissible ». La faute est alors détachable du service.

Il est aujourd'hui rare de trouver des exemples de faute personnelle car l'hypothèse est devenue rarissime. Lorsqu'un fonctionnaire agit sur ordre ou sur instruction de ses supérieurs, sa responsabilité personnelle ne peut pas, en principe, être mise en jeu puisqu'en vertu de son statut, il doit leur obéir.



Exemples de fautes personnelles

- Gardien de prison qui organise des vols, la nuit, avec les détenus dont il a la garde : CE, 11 mai 1953, Oumar Samba, *Rec.*, p. 218 ;
- Conduire sous l'emprise de l'alcool alors que l'alcool a été consommé à l'occasion d'un évènement festif organisé pendant le temps de travail (décès de l'agent suite à un accident de scooter) : CE, 3 novembre 2002, B.C. c. Ville de Paris, req. n° 459023 ;
- infractions diverses dont l'élément matériel est détachable du service: vols, rixes, agressions et abus sexuels, empoisonnements et autres faits volontaires délictueux sans rapport avec la pratique administrative ou, par exemple, hospitalière ;
- Le « comportement » d'un fonctionnaire entre 1942 et 1944 qui ne peut s'expliquer par la seule pression exercée sur l'intéressé par l'occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable : CE, Ass., 12 avril 2002, Papon, req. n° 238689, *GAJA*
- fautes plus que lourdes, d'une gravité exceptionnelle, voire inexcusables : exemple en matière hospitalière : CE, 4 juillet 1990, Société d'assurances Le Sou médical, req. n°63930, *plaquette* ; CE, 28 déc. 2001, Valette, req. n° 213931, *plaquette*.



Refus de soins : CE, 4 juillet 1990, Société d'assurances Le Sou médical

que le dommage est imputable au refus de M. Z... de se rendre au chevet de la patiente et de pratiquer sur celle-ci les actes chirurgicaux qui lui incombait ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de la faute personnelle ainsi commise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a laissé à M. Z... l'entière charge des condamnations prononcées au pénal et a rejeté la demande de cette société ;

Erreur médicale et défaut d'information : CE, 28 déc. 2001, Valette

Eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu'il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu'ils auraient pu être invoqués par M. M. à l'appui d'une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;



3.2.2. La faute personnelle commise en dehors du service

La faute est alors détachable du service :

- Soit elle est sans aucun rapport avec le service et ne peut donc relever que de la responsabilité civile personnelle de l'agent en tant que personne physique ;
- Soit bien qu'elle a été commise avec les moyens du service, en revanche, elle est sans rapport avec l'exercice des fonctions.

4. Atténuation de la distinction faute personnelle et faute de service : apparition de la notion de « **faute non dépourvue de tout lien avec le service** » qui est susceptible comme telle d'engager la responsabilité du service.

Conséquence :

- Restriction de la notion de faute personnelle détachable du service.



5. La faute de service : le principe de la responsabilité pour faute en droit de la responsabilité administrative

La faute constitue la condition d'engagement de la responsabilité administrative de droit commun.

Décisions de principe :

- **TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 1er suppl., p. 117, GAJA** (rappel) : « il n'impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière, et qu'en réalité la poursuite est dirigée contre cet acte lui-même »
- **TC, 5 mai 1877, Laumonier-Carriol, Rec., p. 437**

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57348683/f451.item.zoom>

Cons. que Laumonier-Carriol n'allègue aucune faute personnelle qui puisse engager la responsabilité des fonctionnaires assignés ; — que l'action intentée par Laumonier-Carriol est en réalité portée contre l'Etat dans la personne de ses agents, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par des mesures prises par les deux ministres exerçant la puissance publique, et exécutées par le préfet en vertu de leurs instructions ; — qu'une telle action est de la compétence de l'autorité administrative ; — que c'est donc avec raison que le préfet du département de Maine-et-Loire a revendiqué pour cette autorité la connaissance du litige soumis au tribunal civil d'Angers ;



5.1. Caractères de la faute de service :

- Elle est administrative : elle justifie que sa réparation ressorte de la compétence de la juridiction administrative
- Elle est anonyme : elle n'est imputée à aucun agent (même si matériellement elle est le résultat du fait ou d'un acte commis par un agent)
- Elle est fonctionnelle : sa reconnaissance ne vise qu'à entraîner la responsabilité de l'administration
- Elle est diverse : elle peut prendre plusieurs formes.

5.2. Formes de la faute de service

5.2.1. L'illégalité fautive : toute illégalité est fautive

CE, Sect., 26 janvier 1973, Driancourt c. Ville de Paris, req. n° 84768

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007645197>

« Que cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que le sieur Driancourt était en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ; »



Peu importe que la faute soit constituée par :

- une illégalité externe,
- une illégalité interne.

Il y a une automaticité de la responsabilité administrative en cause d'illégalité, à condition d'établir un préjudice : CE, 30 janvier 2013, Imbert, req. n° 339918

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027010292/>

Preuve du préjudice : CE, 24 juin 2019, EARL Valette, req. n° 407059

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038679146/>

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé



comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

Exemples d'illégalité fautive :

- Violation du principe d'égalité : **CE, Ass., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, req. n° 92004, GAJA**

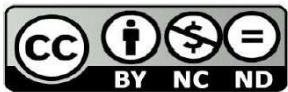
<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636953/>

- Méconnaissance des objectifs d'une directive communautaire dans des lois et règlements : **CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products et Philip Morris France, req. n° 87753**

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007817502/>

- Méconnaissance d'un règlement opérationnel du service d'incendie et de secours d'un département : **CE, 26 novembre 2012, Thillard, req. n° 344778**

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026687474>



5.2.2. Diversité des fautes de service

Fautes dans l'organisation, le fonctionnement du service public : des dysfonctionnements de toute nature, des fautes par action ou par omission

Exemples de faute de service

- La faute médicale : la responsabilité pour faute fonde le droit commun de la responsabilité des établissements de santé depuis 1935 : CE, Sect., 8 nov. 1935, Vion, épouse Loiseau et Philipponeau, req. n° 31999, *plaquette*
L'obligation de moyens qui incombe au médecin est un concept de droit civil, signifiant que le praticien ne peut être tenu de guérir son patient (Cass. civ., 20 mai 1936, M., *DP*, 1936, 1, p. 88, concl. Matter, rapp. Josserand ; S., 1937, 1, p. 321, note Breton) ; *Voir les nombreux exemples dans la plaquette de travaux dirigés.*
- Abstention à prendre une mesure de police de la circulation et du stationnement de nomades malgré des troubles à l'ordre public et des dommages aux biens depuis plusieurs années : CE, 20 déc. 2000, Cie d'assurances Zurich International, req. n° 211284



<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008144060>

- Insuffisance de mesures de sécurité pour protéger les spectateurs d'un feu d'artifice : CE, Sect., 21 février 1958, Commune de Domme, *Rec.*, p. 118 ;
- Absence de réparation d'une chaussée : CE, 7 nov. 1934, Dpt. du Loiret, *Rec.*, p.1028/
défaut de signalisation ou de la hauteur sous un pont : CE, 25 juin 2014, Cne d'Uzès, req. n° 359884, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029183022>
- Négligence de la police aux frontières ne s'étant pas opposée au départ de mineurs du territoire national vers la Syrie : CE, 26 avril 2017, req. n° 394651
<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034496340/>
- Carence de l'Etat dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (« l'Affaire du Siècle »): TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a., req. n°1904967...:<https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/l-affaire-du-siecle> et renvoi devant une CAA par l'arrêt du CE, 13 déc. 2024, req. n°492030
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050776633?init=true&page=2&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
- Mise en cause publique de magistrats sur la base d'allégations erronées par le ministre de la Justice : TA Paris, 16 janvier 2025, n° 2022217 (affaire Dupont-Moretti)



<https://www.lexbase.fr/article-juridique/115384795-jurisprudence-la-consecration-dun-nouveau-fondement-de-la-responsabilite-pour-faute-de-letat>

6. Bilan et office du juge : CE, Ass., 12 avril 2002, Papon, req. n° 238689, GAJA

Trois cas :

- 1) Si le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ;
- 2) Si le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ;
- 3) Si une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part imputable à cette faute de service ;
 - Dans ce cas, le juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, doit régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ;



§ 2 – Les cumuls

La victime a la possibilité d'une double action, contre l'agent devant l'autorité judiciaire et contre la personne publique dont celui-ci relève devant le juge administratif.

Le juge saisi indemniserait alors la totalité du préjudice, même si celui-ci n'est que pour partie dû à une faute de service ou à une faute personnelle ou les deux.

Deux hypothèses :

- Si le dommage a été causé par la conjonction d'une faute de service et d'une faute personnelle et que la victime a choisi d'obtenir devant le juge judiciaire la condamnation de l'agent, celui-ci peut ensuite se retourner contre l'administration en exerçant une action récursoire.
- Si le dommage a été causé par une faute unique qui peut être qualifiée à la fois de faute personnelle et de faute de service (double qualification – mais situation de plus en plus rare compte tenu de la notion de faute non dépourvue de tout lien avec le service).



A – Les actions récursoires

Le principe de l'action récursoire : CE, Ass., 28 juillet 1951, Laruelle, req. n° 01074 et (du même jour) CE, Ass., 28 juillet 1951, Delville, req. n° 04032, GAJA (les deux arrêts)

<https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-28-juillet-1951-laruelle-et-delville>

- ☐ Arrêt Laruelle : pas de responsabilité de l'agent en cas de faute de service mais responsabilité de l'agent pour ce qui relève de la faute personnelle détachable
- ☐ Arrêt Delville : en cas de dommage causé à un tiers par les effets d'une faute de service et d'une faute personnelle indemnisés par le juge administratif ou judiciaire, la contribution finale de l'administration et de l'agent doit être réglée par le juge administratif en fonction des fautes et de leur gravité respectives.



➤ Ces arrêts achèvent l'évolution depuis l'arrêt Pelletier, puis Laumonnier-Carriol et Epoux Lemonnier

Le mécanisme de l'action récursoire

- Elle est toujours de la compétence de la juridiction administrative : **TC, 26 mai 1954, Moritz, req. n° 01482** : « s'agissant des rapports entre l'Etat et un de ses agents, le litige qui s'est élevé au sujet de tels rapports ne peut trouver sa solution que dans les principes du droit public et la juridiction administrative a seule qualité pour en connaître ».
- Le recours est ouvert à l'administration contre son agent :
 - Pour recouvrir une partie du préjudice indemnisé à la victime : appréciation en pourcentage de la part des responsabilités respectives : **CE, Ass., 5 avril 2002, Papon, req. n° 238689, GAJA**
 - Pour recouvrir la totalité du préjudice indemnisé à la victime si le dommage a pour seule origine la faute personnelle de l'agent : CE, 17 déc. 1999, Moine, req. n°199598, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008065804> : Décès d'un militaire causé par un tir à balles réelles en dehors de tout exercice organisé par le service par un officier : « la faute commise, bien qu'étant intervenue dans le service, avait le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions ; qu'en raison de son extrême gravité cette faute justifie qu'ait été mise à la charge du requérant la totalité des conséquences dommageables qui en sont résultées ; »



- Le recours est ouvert à l'agent contre l'administration : mécanisme de la protection fonctionnelle : **Article L. 134-2 du code général de la fonction publique**

Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Ce mécanisme est applicable à tout agent public et pas seulement à ceux qui relèvent du statut de la fonction publique en vertu d'un principe général du droit : **CE, Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon, req. n° 42783, plaquette**

Etendue de la protection fonctionnelle

CE, 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, req. n° 387571, *plaquette*

Considérant que la circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ;

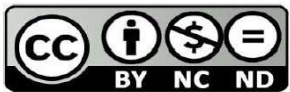


Mise en œuvre :

CE, 11 février 2015, Garde des Sceaux, req. n° 372359

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030223878/>

Considérant qu'une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ;



B - Les cumuls de fautes et de responsabilités

1. Le cumul de fautes

CE, 3 février 1911, Anguet, req. n° 34922, Rec., p. 146, GAJA

<https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007633783/>

- Si la cause directe et matérielle du dommage est la faute personnelle des agents, néanmoins, cette faute personnelle n'a été rendue possible que par une faute de service (usager d'un bureau de poste molesté pour avoir utilisé les locaux du personnel pour quitter le bureau de poste dont la porte d'entrée avait été fermée avant l'heure réglementaire).

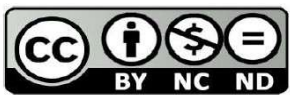
Extension : cumul de fautes entre un médecin libéral et un hôpital public : compétence du juge administratif pour statuer sur la condamnation de l'hôpital qui peut exercer une action récursoire contre le médecin :

CE, avis n° 468190 du 20 janvier 2023, Mme D. c. Groupe hospitalier du sud de l'Oise

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047047566>



CE, 3 février 1911, Anguet



Les arrêts illustrés by les barons du droit, Enrick Editions, Paris, 2017
(exception pédagogique aux droits d'auteur)

2. Le cumul de responsabilités

Lorsqu'un fait dommageable, bien que revêtant le caractère d'une faute personnelle, a été commis à l'occasion du service ou dans le service et n'est pas dépourvu de tout lien avec lui, **il y a cumul de responsabilités** : **CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, req. n°49595, GAJA**, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637295/>

Distinction entre les cumuls :

- Le cumul de responsabilités suppose une faute unique ;
- Il se distingue du cumul de fautes (qui est une forme de cumul de responsabilités : responsabilité personnelle et responsabilité du service) qui suppose donc deux fautes.

Le cumul de responsabilités s'il y a un lien temporel entre la faute et le service (faute commise dans le service) ou s'il y a un lien matériel entre la faute et le service (faute commise à l'occasion du service ou qui n'est pas dépourvu de tout lien avec le service).

➤ **L'intérêt consiste toujours à permettre à la victime de poursuivre le service tout en facilitant la répartition des responsabilités respectives**



Exemples :

- Dommage causé à un immeuble par un camion militaire dont le conducteur qui en avait perdu le contrôle, s'était écarté de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service (apparition de la notion de faute non dépourvue de tout lien avec le service) : CE, Ass., 18 novembre 1949, Delle Mimeur, req. n°91864, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636477/>
- Accident mortel causé à un policier par son collègue compagnon de chambre en nettoyant l'arme de service alors que le règlement faisait obligation aux policiers de conserver leur arme même en dehors du service (« accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec [le service] ») : CE, Ass., 26 octobre 1973, Sadoudi, req. n° 81977 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007643470/>
- carence fautive de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation d'un enfant handicapé soumis à l'obligation scolaire en raison d'un refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par des établissements sociaux et médico-sociaux : CE, 19 juillet 2022, req. n° 428311 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046106223>



Section 2 – Les fautes de service

§ 1 – La preuve de la faute de service

Application du principe général de procédure en matière de responsabilité : *Actori incumbit probatio*, le demandeur doit faire la preuve de son allégation.

La charge de la preuve repose sur le requérant qui doit prouver la faute qu'il impute à l'administration.

Mais il y a des hypothèses croissantes d'institution des présomptions simples de fautes commises par l'administration

- Présomption de faute en matière hospitalière : régime des vaccinations obligatoires: CE, Ass., 7 mars 1958, Secrétaire d'Etat à la Santé c. Dejous, req. n° 38230 ; en cas de contamination au virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine : CE, 10 octobre 2003, T. et autres, req. n° 249416 ;
- Présomption de faute résultant d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public : CE, Sect., 16 mai 1930, Ministre des travaux publics c. Consorts Lussagnet, *Rec.*, p. 527



- Présomption de faute de l'administration à l'égard de ses agents dans certains contentieux :
 - Harcèlement moral : CE, 11 juillet 2011, Montaud, req. n° 321225 ;
 - Accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal : article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
 - Accident de trajet produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le service et la résidence ou le lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer : article L. 822-19 du code général de la fonction publique ;
 - Maladie professionnelle imputable au service : article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;

§ 2 – Les degrés de la faute de service

La gradation des fautes répond à l'impératif de ce que toutes les fautes ne doivent pas être considérées de la manière en fonction des difficultés de l'activité administrative. Certaines activités sont plus difficiles soit en raison de la nature juridique de la contrainte qui pèse sur l'administration, soit en raison de la complexité matérielle de l'opération effectuée par l'administration.

- Dès lors, seules les fautes les plus graves doivent justifier l'engagement de la responsabilité de l'administration lorsqu'elle se heurte à des difficultés pour assurer ses missions.

Il y a eu des gradations différentes et il était parfois difficile de s'y retrouver.



Aujourd'hui, il n'y a plus que trois degrés de fautes :

- La faute simple (qui n'est jamais qualifiée de simple) : c'est la faute, quelle qu'elle soit, de nature à engager la responsabilité administrative. Il peut s'agit d'une faute grave sans qu'il soit nécessaire au juge de qualifier le degré de la faute car la simple faute de l'administration justifie l'engagement de sa responsabilité.
- La faute caractérisée : elle n'est admise qu'en matière de naissance d'un enfant handicapé à la suite d'une faute (diagnostic ou information) ayant privé sa mère de la possibilité de recourir à une IVG (article L. 114-6 du code de l'action sociale et des familles : loi du 11 février 2005).
- La faute lourde : il s'agit d'une faute grave, mais d'une faute grave particulière car elle se produit dans des services où la faute simple ne suffit pas à engager la responsabilité administrative.

Le champ de la faute lourde recule : exigence de difficultés particulières nées dans des domaines liés à des missions régaliennes et de souveraineté de l'Etat.



A – Recul de la faute lourde et passage à la faute simple

- Responsabilité hospitalière : CE, 10 avril 1992, Époux V., req. n° 79027, *GAJA*, plaquette
- Responsabilité des services publics de secours : service de secours et de sauvetage en mer (CE, Sect., 2 octobre 1970, Min. des transports c. Simon, req. n°77266 <https://justice.pappers.fr/decision/8e8090c6a1be446797b8b89a6918a8a23b88c974>) ; service de lutte contre l'incendie (CE, 29 avril 1998, Commune de Hannappes, req. n°164012, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007993805/> ; services d'aide médicale d'urgence (CE, Sect., 20 juin 1997, Theux, req. n°139495, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007968385/>)
- Responsabilité des services fiscaux : CE, Sect., 27 juillet 1990, Bourgeois, req. n°44676 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007630948/> (service d'assiette) ; CE, Sect., 21 mars 2011, Krupa, req. n°306225 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023762804/> (service de recouvrement)
- Responsabilité des services pénitentiaires : CE, 23 mai 2003, Chabba, req. n°244663 (suicide d'un détenu) <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008128867> ;



CE, 17 décembre 2008, Garde des Sceaux, min. de la justice c. Z., req. n°292088 (dommage né du fait d'un codétenu) <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019989580/>) mais il existe depuis la loi du 24 novembre 2009 un régime spécial de responsabilité sans faute de l'État du fait des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire entre personnes détenues applicables aux cas des personnes détenues décédant des suites de ces violences et au dommage résultant de leur décès (v. TA Marseille, 18 février 2025, Colonna, req. n° 2202926 (décès d'Yvan Colonna, assassin du préfet Erignac à la prison d'Arles) <https://marseille.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/mort-d-yvan-colonna>

- Service public de la police : Fin de l'irresponsabilité des services de police : **CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco, req. n° 10365, GAJA** <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007635362/> mais la faute n'est pas qualifiée de lourde avant un arrêt de 1938 (CE, Ass., 27 décembre 1938, Loyeux, Rec., p. 985).



- Maintien de la faute lourde : pour les opérations matérielles de maintien de l'ordre ou pour les activités juridiques de la police (mais seulement en cas de difficultés : CE, Ass., 20 octobre 1972, Ville de Paris c. Marabout, req. n° 800068 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007643212/> sinon faute simple)
- Basculement vers la faute simple : police des gens du voyage, police de l'urbanisme, police du bruit, police des frontières, police sanitaire (CE, 9 novembre 2016, req. n° 393108 : affaire du « Mediator » (laboratoire Servier) : <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033387533>

B – Maintien de la faute lourde

- Responsabilité dans l'exercice des autorités de tutelle et de contrôle : **CE, Ass., 29 mars 1946, Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle, req. n°41916, GAJA** <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636299/>
Par exemple, en cas d'absence d'exercice du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales : CE, 6 octobre 2000, Commune de Saint-Florent, req. n° 205959, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008084576/>



- Responsabilité de l'Etat tirée du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire : article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (loi du 6 juillet 1972) : compétence du tribunal judiciaire et incompétence de la juridiction administrative : ex.: TA Paris, 20 novembre 2024, req. n° 2410767 : <https://www.lexbase-fr.lama.univ-amu.fr/jurisprudence/113066976-ta-paris-du-20112024-n-2410767> (application de l'arrêt du CE, 14 janvier 1987, req. n° 79960).
- Responsabilité de l'Etat tirée du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative : principe de la faute lourde mais pas d'application : CE, Ass., 29 décembre 1978, Darmont, requête n°96004 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007666471/>
- Mais faute lourde en cas de durée excessive de jugement de la juridiction judiciaire (organisation : compétence juridiction administrative) ou administrative : CE, Ass., 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la justice c. Magiéra, req. n° 239575 <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008099419/>

- Responsabilité de l'Etat dans l'exercice de son activité préventive de lutte contre le terrorisme : protection d'un avion (CE, 14 mars 1979, Ministre de l'intérieur c. Cie Air Inter, req. n° 07178) ; carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus ayant causé un attentat terroriste (CE, 18 juillet 2018, Monet, req. n° 411156 : arrêt rendu suite aux attentats commis par le terroriste Mohammed Merah <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037220702/>)
- Responsabilité de l'Etat du fait de sa carence dans l'exercice de ses missions de régulation par les AAI-API : CE, 22 juin 1984, Société « Pierre et Cristal », req. n° 18371 ; CE, Ass., 30 novembre 2001, Ministre de l'économie c. Kechichian, req. n° 219562, <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008024215/>